

감 사 결 과 처 분 요 구 서

소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
□처 총 무 인 사 처	2022	권고	-	-	감봉

제 목 : 직장 내 괴롭힘에 의한 품위유지의무 위반

○ 현황(개요)

Z(이하 “행위자”라 한다)은 2021.2.1.~2022.7.7. 기간 중 □처¹⁾ ■부 부장으로 보임되어 7 등 경기노 개발사업 총괄 업무를 수행하였다.

행위자는 2022.7.5.公社 익명신고를 통해 ‘성희롱’ 행위자로 신고되었고, 2022.7.6. 노동조합의 제보와 2022.7.11.公社 익명신고, 2022.7.13. 경기도 익명신고를 통해 ‘직장 내 괴롭힘’, ‘성희롱’ 및 ‘복무규정 위반²⁾’에 대한 신고가 접수되었으며, 신고내용은 [표1]과 같다.

[표1] 행위자에 대한 신고내용(생략)

한편, 총무인사처(인사관리부)는 「인권경영실행지침」 및 「직장 내 괴롭힘 예방지침」에 따라 2022.7.12.~14. 기간 중 ‘인권침해 조사소위원회³⁾’를 통해 조사를 실시하였고, 2022.7.22. ‘제1회 인권경영위원회⁴⁾’를 통해 행위자의 직장 내 괴롭힘에 대한 처리를 [표2]와 같이 결정하고, 2022.7.26. 청렴감사실에 징계처분 요구 등 후속 조치를 요청하였다.

1) □처는 ㄷ시 소재 사무실에 3개 부, 총 17명의 직원이 근무중이며, 인원구성은 다음과 같다.

- 조직별 : 처장 1인, ■부 3인, ■부 7인(◇소 3인 제외), ◆부 4인
- 직급별 : 처장 1인, 부장 3인, 과장 3인, 대리 및 사원 8인

2) 행동강령 및 복무관련 규정 위반에 대한 신고내용은 ‘직장 내 괴롭힘’과 별개로 ☆실에서 감사를 실시하였으나, 구체적인 사실관계 및 근거가 확인되지 않아 조사를 종결하였음

- 조사대상 : □처 직원 19명, 직무관련자 16명 및 인사관리부장
- 조사방법 : 조사대상에 대한 확인서 징구, 출장명령서 및 사무실 CCTV 확인 등

3) 인권침해 조사 소위원회 설치 및 구성 근거 : 「인권경영실행지침」 제32조

- 구성(3인) : 외부전문가 2인(노동조합 추천 변호사, 노무사), 내부 1인(인권경영담당자)
- 조사기간 : 2022년 7월 12~14일(조사보고서 제출일 : 2022년 7월 19일)
- 조사대상 : 총 25명(피신고자와 함께 □처에 근무한 직원 24명, 피신고인 1명)
- 조사방법 : 대면조사(20인) 및 전화조사(4인)

4) 인권경영위원회 근거규정 : 「인권경영실행지침」 제21조(설치 및 기능), 제22조(구성), 제34조(결정)

- 참석위원 : 총6명 중 5명 참석(외부위원 4명, 내부위원 1명)
- 심의안건 : □처 직장 내 괴롭힘 조사결과 최종 확인 및 처리 결정

[표2] 2022년 제1회 인권경영위원회 심의 결과

구분		심의결과
직장 내 괴롭힘	해당 여부	▶ “하급직원들에게 잦은 욕설행위”는 직장 내 괴롭힘의 3가지 요건을 충족하는 괴롭힘에 해당 ▶ “엎드려 뺨치 및 사적심부름 ⁵⁾ 지시”는 직장 내 괴롭힘의 요건을 충족하지 않음
	경중	▶ 괴롭힘의 정도는 “경”하다고 할 것임
	피해자 조치	▶ 피해자 특징이 애매함 등의 사유로 별도 조치 불가
	행위자 조치	▶ 청렴감사실로 징계처분요구(의결내용 토대)
성희롱 ⁶⁾		▶ ‘성희롱’ 건은 피해자 의사 등을 고려 “각하” 결정

따라서, 청렴감사실은 ‘직장 내 괴롭힘’과 관련된 행위에 대해서는 인권경영위원회의 조사 및 의결내용을 토대로 「인사규정시행세칙」 제56조(징계양정기준) 및 [별표9] 징계양정기준에 따라 관련자에 대한 징계처분을 검토하였으며, 그 외 복무 관련 신고내용은 조사를 통해 위반여부를 판단하였다.

○ 관련법령(판단기준)

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 직장 내 괴롭힘의 3가지 충족요건으로 “①사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다” 라고 규정하고 있다.

또한 「취업규정」 제61조7)(직장 내 괴롭힘 행위 금지)에 따르면 임직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 직장 내 괴롭힘으로 규정하고, 이를 금지토록 하고 있다.

5) ‘사적심부름’은 익명신고 및 노동조합 제보에는 포함되지 않았으나, 인사관리부에서 2022.7.4.일자 의원면직 신청직원 (□처 소속)과의 면담(2022.6.30.) 시 언급된 내용으로 직장 내 괴롭힘 관련 조사에 포함하였음
6) ‘성희롱’의 경우 신고내용에 피해자가 언급되지 않았으나 인권침해 조사소위원회의 ‘직장 내 괴롭힘’ 조사 과정에서 피해자가 특정되었으며, 피해자는 “피해사실이 없고 조사를 희망하지 않는다”는 의사를 밝혀 조사를 종료하였음

그리고 「임직원 행동강령규정」 제10조(임직원 상호 관계)에 따르면 “임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위를 하여서는 아니 된다” 라고 규정하고 있다.

한편 「취업규정」 제6조(성실의무)에 따르면 “공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행해야 한다” 라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(품위유지의 의무)에 따르면 “직원은 직무의 내외를 불문하고 회사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다” 라고 규정하고 있다.

그러므로 공사 임직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수해야 하고, 임직원이 직장에서의 위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 등의 “직장 내 괴롭힘” 행위를 하여서는 아니 된다.

○ 확인된 문제

‘직장 내 괴롭힘’ 행위로 인한 품위 유지 의무 위반

公社 인권침해 조사소위원회 조사결과에 따르면 행위자는 하급직원들에게 주로 업무와 관련하여 질책하는 과정에서 잦은 비속어(“이 새끼야” 등)를 사용한 사실이 확인되었으며, 입사 후 어느 정도 경험이 쌓인 대리·과장급은 행위자 고유의 어법이라고 생각하는 등 다소 대수롭지 않게 여기고 있으나, 사원·대리급 직원들은 미숙한 업무처리에 대한 질책 시 “고성과 욕설로 위압감을 느꼈고 당시 적정선을 넘었다고 생각”한 직원도 있는 것으로 조사되었다.

[표3] 인권침해 조사소위원회 피조사자 진술내용 요약(생략)

7) 「취업규정」 제61조에서 규정하는 의한 직장 내 괴롭힘 행위는 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 모욕감을 주는 등 명예를 훼손하는 행위
- 4.~8. (생략)
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

이에 따라 인권경영위원회는 행위자의 ‘하급직원에게 잦은 욕설행위’가 부장으로서의 우위, 업무상 적정범위 이상, 정신적 고통을 주는 직장 내 괴롭힘의 요건을 모두 충족하고 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당하며, 괴롭힘의 정도는 “경” 한 것으로 결정하였다.

한편, 행위자는 지난 2020.7.13. 公社 익명신고를 통해 “하급자에게 반말, 욕설 등 직장 내 갑질행위”의 피신고자로 신고⁸⁾되었다. 당시 公社 청렴감사실 조사결과(표4)에 따르면 “행위자는 평소 하급직원에게 ‘반말’과 ‘새끼’와 같은 비예의적인 언어를 습관적으로 사용하였고, 특히 7.10일 회의 시에는 특정인에게 순간적인 폭언으로 모멸감을 준 사실이 확인되어 엄중 구두 경고” 하고, “추후 재발될 경우 사내 규정에 따른 인사조치 요구 등 원칙적 처리” 하도록 조치한 것으로 확인되었다.

[표4] 2020년 7월 행위자의 갑질에 대한 익명신고 조사결과 요약(생략)

○ 관련자 의견 및 판단

행위자는 2022.8.30. 청렴감사실의 문답 과정에서 “~새끼야’와 같은 비속어를 사용한 사실은 있으나, 이는 화를 내면서 말한 것이 아니라 동생을 대하듯 친근감의 표현이었으며, 하급직원에게 직접적인 폭언이나 욕설은 하지 않았다”고 진술하였다.

그리고 2020년에 욕설로 인한 ‘구두 경고’ 조치와 관련해서는 “특정 직원과의 개인갈등이 원인이 되어 회의 때 일시적으로 일어난 사건이었으며 다른 직원들의 피해는 없었고 당사자와 서로 사과하고 정리된 사건으로, 이번 신고와는 다른 점이 있다”고 밝혔다.

또한 하급직원에 대한 욕설 행위가 인권경영위원회로부터 ‘경’한 정도의 ‘직장 내 괴롭힘’으로 인정된 사실에 대해서는 “결과에 책임을 느끼고, 스스로 언행에 대해 세심하게 살펴야겠다고 생각한다. 직원들에게 더 편한 형처럼 대하려고 했던 의도였고 저에게 직접 불편하다고 말한 직원도 없었기 때문에 이번 일이 있기 전까지는 잘못된 행동이라고 생각하지 못 했다. 이제 와 생각해보니 ‘신입급 직원들이 불편하다고 느낄 수 있겠구나’, ‘그들의 감수성을 제대로 이해하지 못 했구나’ 하는 생각을 했고, 반성해야 할 부분이라고 생각한다”고 진술하였다.

8) 신고내용 : 생략

그러나 괴롭힘에 대한 의도가 없었다고 하더라도 다수의 하급직원들은 행위자의 비속어 등 욕설 사용과 고압적인 질책이 업무 상 적정범위를 넘어선 것으로 인식하였고, 이로 인하여 다수의 직원들이 정신적인 고통을 받은 것으로 인권침해 조사소위원회 조사와 인권경영위원회 심의를 통해 확인되었다.

더욱이 행위자가 2020년 욕설과 폭언으로 당시 청렴감사실의 조사를 통해 엄중 경고 조치를 받아 언행에 있어서 특별한 주의를 기울여야 하는 상황이었던 점과, 하급직원을 관리하는 부장으로서 언행에 모범을 보여야하는 직위에 있었던 점을 고려하면, 비속어를 습관적으로 반복한 행위는 단순한 주의의무 소홀이라기보다는 주의의무의 현저한 위반에 해당한다고 판단된다.

그러므로 행위자에 대한 징계양정은 인권경영위원회에서 경한 정도의 직장 내 괴롭힘으로 결정되었으므로 ‘비위의 정도가 경한 경우’를 적용하고, 현저한 주의의무를 위반한 ‘중과실’을 적용하여 징계 처분하는 것이 타당하다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치

☞ 취업규정(직장 내 괴롭힘 행위 금지) 위반에 따른 행위자 “감봉” 처분 요구

- ○처는 「취업규정」 제61조(직장 내 괴롭힘 행위 금지) 규정을 위배한 아래 관련자에 대하여 「인사규정」 제43조(징계), 「인사규정시행세칙」 제56조(징계양정기준) [별표9, 비위의 유형 7.품위유지의무 위반 마.기타]에 따라 “감봉” 처분하시기 바랍니다.

【관련자】

소속	직위	직급	성명	담당기간	담당직무	현근무처	처분
□처	부장	X급	Z	‘21.2.1.~’22.7.7.	실무책임자	쇼처	감봉

2. 행정상 조치

☞ 직장 내 괴롭힘 예방과 조직문화 개선을 위한 교육 실시 “권고” 요구

- ‘직장 내 괴롭힘’에 대한 재발을 방지하고 건전한 조직문화가 형성될 수 있도록 행위자 및 간부급 직원들을 대상으로 하는 교육을 실시하시기 바랍니다.

【관련부서】 : 총무인사처(인사관리부)[인재개발원(교육운영부) 협조]. 끝.